

# △△△△△△ 상임감사

## 시정, 통보

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 제 목     | 사유지 매수 완료 토지 현장관리 업무 소홀  |
| 소 관 기 관 | △△△△△△△△△△               |
| 조 치 기 관 | △△△△△△△△△△               |
| 조 치 기 한 | 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내 |
| 내 용     |                          |

### 1. 업무개요

△△△△△△(이하‘△△’이라 한다)은 자연공원법을 기반으로 자연생태계와 자연 및 문화경관 보전을 위한 체계적 보전기반 마련을 위하여 △△△△ 핵심지역 내 존치하고 있는 사유지 매수사업 추진을 추진하고 있고, 이를 통해 외부 환경요인 간섭에 의한 자연생태계 침해 요소 제거 및 공원 내 행위 제한 등으로 인한 사유재산권 행사 제약 관련 불편 사항을 해결하고 있다.

### 2. 관계법령 및 판단기준

△△ 「사유지 매수 및 관리 업무처리 지침」 제19조(現제22조) 규정에 따라

- ①△△△△(재산관리 담당자)은 매수한 토지 등에 대하여 토지관리대장과 도면 및 이에 관련되는 증빙서류를 비치하여 관리하고 증감사항을 기록 유지하여야 한다.
- ②토지 등의 취득 등으로 인하여 증감사유가 발생하였을 때에는 △△△△은 지체

없이 증감 사유를 포함하여 국유재산변경을 처리하여야 한다.

동 지침 제23조(現제26조) 규정에 따라, ①△△△△은 필요한 경우 매수된 토지 등의 범위를 지정하여 다음 각 호의 사항을 관리하도록 할 수 있다.(1. 재산의 경계 확인 및 보존상태 2. 무단점유 및 폐기물 투기 여부 3. 시설물의 훼손 여부 4. 입목의 고사 및 훼손 여부 5. 그 밖에 △△△△이 지정하는 사항) ②지역담당자는 관리하고 있는 토지 등에 대하여 순찰을 실시하고, 그 결과를 업무일지 등에 기록·관리하여야 한다. ③지역담당자는 관리하고 있는 토지 등에 대한 폐기물 투기 및 무단점유 등 위법 행위 발견 시에는 지체 없이 6하 원칙에 따라 그 사실을 업무일지 등에 기록하고 △△△에게 즉시 보고하여야 한다.

또한 보전정책부-10호(2020.01.02.) 「2019년 핵심지역보전사업(사유지매수) 추진결과 알림」에 따르면 사유지 매수 완료된 토지에 대하여는 지역 담당자에게 매수 현황 인계 등을 통하여 재산의 경계 및 보존상태 확인, 훼손현황 파악, 경작(무단점유) 및 폐기물 투기 금지 등 지속적인 현장관리를 실시하도록 하였고,

보전정책부-1580호(2023.7.7..) 「사유지 매수 및 관리 업무처리 지침」 일부개정 알림에서는 기매수토지 등에 대하여 연 1회 이상 순찰을 실시하고 기록·관리하도록 명시하고 있다.

따라서, △△△△△△△△△에서는 핵심지역보전사업(사유지 매수 및 관리) 업무를 추진함에 있어 사유지 매수 완료된 토지의 관리대장을 기록·비치하고 지역담당자에게 매수현황 등을 인계하여 연 1회 이상 순찰을 실시하고 그 결과 업무일지 등에 기록·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△에서는 2021. 6. 12.부터 감사일 현재(2024. 7. 26.)까지 사유지 매수 완료한 토지의 현장관리 현황을 점검하였다.

[표 1] 사유지매수 및 현장관리 현황

(2020.06.12.~2023.7. 감사일 현재.)

| 구 분 | 매수연도 | 매수지                       | 토지관리<br>대장기록<br>(국유재산) | 담당<br>구역 | 현장 관리 실시 여부       |       |                  | 비 고<br>(업무담당자) |
|-----|------|---------------------------|------------------------|----------|-------------------|-------|------------------|----------------|
|     |      |                           |                        |          | 인계 여부<br>(담당자 지정) | 지역담당자 | 기록관리<br>(순찰결과보고) |                |
| 계   | 0건   |                           |                        |          |                   |       |                  |                |
| 1   | 2021 | △△△△ △△△ △△△ △△△ 1222-1   | ○                      | **       | ○                 | △△△   | x                | △△△            |
| 2   | 2021 | △△△△ △△△ △△△ △△△ 산 82     | ○                      | *        | ○                 | △△△   | x                | △△△            |
| 3   | 2021 | △△△△ △△△ △△△ △△△ 산 91-1   | ○                      | *        | ○                 | △△△   | x                | △△△            |
| 4   | 2021 | △△△△ △△△ △△△ △△△ 산 60     | ○                      | *        | ○                 | △△△   | x                | △△△            |
| 5   | 2022 | △△△△ △△△ △△△ △△△ 산 5-1    | ○                      | *        | x                 | △△△   | -                | △△△            |
| 6   | 2022 | △△△△ △△△ △△△ △△△ 산 18-1   | ○                      | **       | x                 | △△△   | -                | △△△            |
| 7   | 2022 | △△△△ △△△ △△△ △△△ 산 18-2   | ○                      | **       | x                 | △△△   | -                | △△△            |
| 8   | 2023 | △△△△ △△△ △△△ △△△ 산 46     | ○                      | **       | x                 | △△△   | -                | △△△            |
| 9   | 2023 | △△△△ △△△ △△△ △△△ 산 109-12 | ○                      | *        | x                 | △△△   | -                | △△△            |
| 10  | 2023 | △△△△ △△△ △△△ △△△ 산 73     | ○                      | **       | x                 | △△△   | -                | △△△            |

※ 자료 : △△△ 제출자료 재구성

그 결과, [표]와 같이 총 10건(2021년도에 매수한 토지 4건, 2022년에 매수한 토지 3건, 2023년에 매수한 토지 3건)의 사유지 매수 완료 토지에 대하여 2022~2023년 매수한 토지 6건은 지역담당자가 미지정되어 있으며, 훼손 예방, 경작 및 폐기물 투기 금지 등을 위한 현장관리 \*\*회(2021년 \*회, 2022년 \*회, 2023년 \*회 / 지역담당자 미지정 매수지 제외)를 실시하지 않는 등 사유지 매수 및 관리 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

## 관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 사유지 매수 완료 토지에 대하여 지역담당자를 지정하고 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 사유지 매수 완료 토지에 대하여 지역담당자를 지정하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)